

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 912/2533

นายพรชัย ไชยวานิชยกุล

โจทก์

นายสุเทพ เพ็งกลาง

จำเลย

นายปรเมษฐ์ มีไชยา ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า จำเลยฎีกา แต่เนื่องจากโจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้ โดยจำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คแก่โจทก์เป็นที่พอใจแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้อง ขอศาลได้โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยแถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 76) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 1 เดือน รวม 11 กระทง สำหรับความผิดตามเช็ค 4 ฉบับแรก ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งรวมจำคุก 9 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 75)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยใบแต่งตั้งทนายมีอำนาจถอนฟ้องได้(อันดับ 76,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ โจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใด ก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ ความ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ โจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใด ก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ ความ

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ